

DIREITO CONSTITUCIONAL

Servidores Públicos

Arts. 37–41 CF/88 — legalidade, estabilidade, remuneração e estágio probatório, com 20 questões (10 C/E + 10 A–E) e gabarito comentado

Concurso **Sedes/DF** · Banca **Quadrix** · 2026
Técnico Administrativo (Cargo 202)

Dia 9 · 20 questões para fazer agora

1. Princípios da Administração Pública (art. 37, caput)

A Administração Pública deve obedecer a **cinco** princípios fundamentais: **Legalidade** (não pode fazer nada sem lei — oposto do particular, que pode fazer tudo que não é proibido), **Impessoalidade** (sem discriminação ou favorecimento), **Moralidade** (honestidade e ética pública), **Publicidade** (transparência de atos) e **Eficiência** (melhor desempenho). O princípio mais cobrado em concurso é a **legalidade**.

2. Regime dos servidores públicos (art. 39)

Os servidores públicos civis são regidos por **lei em cada ente federado** (União, Estado, DF, Município). Podem ter regime **estatutário** (por lei) ou **celetista** (contrato por lei, com regras da CLT). Seu **subsídio** é valor fixo, único, por cargo/função, sem adicionais (diferencia-se de "salário"). São **vedados** acréscimos pecuniários não previstos em lei.

3. Estágio probatório (art. 41, § 1º)

Todo servidor de novo ingresso cumpre **3 anos de estágio probatório**. Durante este período, pode ser **exonerado sem justa causa** (se não aprovado). Após 3 anos, se aprovado, adquire **estabilidade**. O servidor pode ser demitido apenas por **sentença judicial**, **processo administrativo** (com contraditório e ampla defesa) ou **insuficiência em avaliação periódica de desempenho**.

4. Acumulação de cargos (art. 37, inciso XVI)

Regra geral: proibido acumular. **Exceções permitidas:** dois cargos de professor; um cargo de professor + um técnico ou científico. Limite máximo: **dois cargos** (não três ou mais). Indenizações e pensões não são consideradas "acumulação".

5. Teto remuneratório e subsídio (art. 37, § 11)

A remuneração de servidores em cada ente não pode ultrapassar o subsídio do chefe daquele ente: **União** → subsídio do Presidente; **Estado** → subsídio do Governador; **Município** → subsídio do Prefeito; **DF** → subsídio do Governador. Este é o **"teto constitucional"** e é inviolável.

6. Criação de cargos e direito de greve

Cargos e funções públicos devem ser criados por **LEI em cada ente federado** (art. 37, § 5º) — decreto não basta. Servidores públicos **têm direito de greve**, conforme **lei que o regulamenta** (art. 37, § 7º). A lei define limites para preservar funcionamento de serviços essenciais.

20 questões para fazer agora

Resolva sem olhar o gabarito. O gabarito comentado está na seção seguinte.

Parte I — Julgue os itens (Certo / Errado)

1. A Administração Pública deve obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

() Certo () Errado

2. Servidor em estágio probatório pode ser exonerado sem justa causa se não aprovado ao final.

() Certo () Errado

3. Servidor estável pode perder a estabilidade apenas por sentença judicial transitada em julgado.

() Certo () Errado

4. É permitido ao servidor público acumular dois cargos de professor ou um cargo de professor mais um técnico-científico.

() Certo () Errado

5. A remuneração de servidores estaduais não pode exceder o subsídio do Governador do Estado.

() Certo () Errado

6. Cargos e funções públicos podem ser criados por decreto do Executivo, dispensando lei.

() Certo () Errado

7. Servidores públicos não têm direito de greve conforme a Constituição.

() Certo () Errado

8. A estabilidade do servidor é absoluta e inviolável, sem qualquer exceção possível.

() Certo () Errado

9. O Presidente da República é submetido ao regime de estágio probatório de 3 anos.

() Certo () Errado

10. Lei complementar é hierarquicamente superior a lei ordinária e só pode ser revogada por outra lei complementar.

() Certo () Errado

Parte II — Múltipla escolha (A–E)

11. O princípio da legalidade na Administração Pública significa que **LEGALIDADE**

- A) a Administração pode fazer tudo que não é expressamente proibido em lei
- B) a Administração só pode fazer aquilo que lei expressamente autoriza
- C) a Administração é livre de vinculações normativas para atuar com eficiência
- D) leis ordinárias não se aplicam à atividade administrativa, apenas decretos
- E) a Administração está vinculada ao que é legal apenas em matérias penais

12. Servidor em estágio probatório de 3 anos pode ser **ESTÁGIO PROBATÓRIO**

- A) demitido apenas mediante processo administrativo formal com direito à defesa
- B) automaticamente promovido após 2 anos de bom desempenho
- C) exonerado sem justa causa, se não aprovado ao final do período
- D) afastado indefinidamente sem qualquer avaliação de seu desempenho
- E) transformado em servidor vitalício automaticamente após 1 ano

13. Servidor estável pode perder a estabilidade por **ESTABILIDADE**

- A) decisão arbitrária do Presidente da República, sem processo
- B) falta em um único dia de trabalho, sem motivo comprovado
- C) sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo ou avaliação periódica
- D) recusa em realizar atividades não previstas no plano de trabalho
- E) opinião política discordante daquela defendida pelo governo

14. É permitido ao servidor público acumular **ACUMULAÇÃO**

- A) quantos cargos públicos desejar, sem limite constitucional
- B) dois cargos de qualquer natureza, sem distinção de função
- C) dois cargos de professor ou um professor mais um técnico-científico
- D) três ou mais cargos técnicos, desde que nas mesmas autarquias
- E) um cargo público com uma função de magistério, sem limite

15. A remuneração de servidores municipais não pode ultrapassar **TETO REMUNERATÓRIO**

- A) o subsídio do Prefeito Municipal
- B) valor arbitrado pelo Prefeito conforme a capacidade orçamentária
- C) o dobro do salário mínimo da região
- D) o subsídio do Governador do Estado
- E) o subsídio do Presidente da República

16. Cargos e funções públicos devem ser criados por **CRIAÇÃO DE CARGOS**

- A) decreto do Executivo, conforme a necessidade administrativa
- B) portaria da autoridade administrativa competente
- C) lei em cada ente federado
- D) resolução do tribunal administrativo competente
- E) costume administrativo, com aprovação do sindicato

17. O direito de greve de servidores públicos **GREVE**

- A) é inexistente conforme a Constituição — servidores não podem greve
- B) é assegurado, conforme lei que o regulamenta
- C) depende de autorização prévia do Presidente da República
- D) está limitado apenas a sindicatos, não ao servidor isolado
- E) não pode ser regulamentado por lei, pois é direito absoluto

18. Servidor estável pode ser demitido por insuficiência em **AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**

- A) uma única avaliação de desempenho realizada discricionariamente
- B) avaliação periódica de desempenho conforme lei, com direito à defesa
- C) avaliação sem regulamentação normativa, conforme critério do gestor
- D) avaliação de comportamento político, conforme opiniões do governo
- E) avaliação realizada apenas pelo tribunal administrativo, sem participação

19. O princípio da moralidade administrativa exige que **MORALIDADE**

- A) o servidor obedeça apenas à lei, ignorando questões éticas
- B) a honestidade pública e conformidade com regras de conduta social sejam respeitadas
- C) todos os atos sejam aprovados previamente pelo povo em referendo
- D) o servidor não tenha qualquer vida privada ou opiniões pessoais
- E) a lei ordinária seja a única fonte de conduta — o resto é dispensável

20. Lei complementar, em relação a lei ordinária, **HIERARQUIA**

- A) é inferior hierarquicamente, podendo ser revogada por lei ordinária posterior
- B) é superior hierarquicamente, podendo ser revogada apenas por outra lei complementar
- C) é idêntica em hierarquia — a diferença é apenas de procedimento
- D) nunca pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional
- E) só é válida se aprovada em referendo convocado pelo Congresso

Gabarito comentado

Cada item traz a resposta e a explicação: por que a correta está certa e, nas de múltipla escolha, qual elemento torna cada alternativa errada.

1. **CERTO** — Correto. Art. 37, caput: são os cinco princípios fundamentais — ordem que a banca adora cobrar.
2. **CERTO** — Correto. Art. 41, § 1º: o estágio probatório permite exoneração imotivada; após 3 anos, adquire estabilidade.
3. **ERRADO** — Errado. Art. 41, § 1º: estabilidade pode ser perdida por sentença, processo administrativo ou insuficiência em avaliação periódica de desempenho.
4. **CERTO** — Correto. Art. 37, inciso XVI: são as duas exceções permitidas — nunca a terceira combinação (dois não-professores).
5. **CERTO** — Correto. Art. 37, § 11: teto estadual é o subsídio do Governador; federal é o do Presidente.
6. **ERRADO** — Errado. Art. 37, § 5º: criação de cargos, funções e empregos exige LEI em cada ente federado — decreto não basta.
7. **ERRADO** — Errado. Art. 37, § 7º: o direito de greve é assegurado aos servidores, conforme lei que o regulamenta.
8. **ERRADO** — Errado. Estabilidade tem exceções: sentença, processo administrativo regular, avaliação periódica de desempenho (art. 41).
9. **ERRADO** — Errado. Presidente é cargo eletivo; não segue o regime dos servidores públicos — não há estágio probatório.
10. **CERTO** — Correto. Lei complementar exige maioria absoluta; é superior e só revogável por outra LC (não por ordinária).
11. Gabarito B. Art. 37, caput: Administração só faz o autorizado (oposto do particular). A: para Adm., regra contrária. C: há vinculação total. D: leis valem sim. E: legalidade é geral.
12. Gabarito A. Art. 41, parágrafo 1º: estágio permite exoneração imotivada. B-original: não há promoção. D-original: há avaliação. E-original: nada de vitalício.
13. Gabarito C. Art. 41, § 1º: as três formas legais. A: nenhuma arbitrariedade. B: uma falta não causa perda. D: pode recusar atividades ilícitas. E: liberdade política protegida.
14. Gabarito C. Art. 37, inciso XVI: exatamente duas combinações permitidas. A: há limite. B: devem ser professor. D: máximo dois cargos. E: limite existe.
15. Gabarito A. Art. 37, parágrafo 11: teto municipal é subsídio do Prefeito. B-original: não é múltiplo. C-original: era Governador. D: Governador é estadual. E: Presidente é federal.
16. Gabarito C. Art. 37, § 5º: lei em cada ente. A: decreto não basta. B: portaria não cria cargo. D: tribunal não tem poder. E: costume não cria direito público.
17. Gabarito B. Art. 37, § 7º: direito assegurado, com regulamentação legal. A: existe sim. C: não precisa autorização. D: é direito do servidor. E: lei regula.
18. Gabarito B. Art. 41, § 1º, inciso II: avaliação periódica, regulada por lei. A: exige repetição e processo. C: exige regulação. D: avaliação política é vedada. E: gestor participa.
19. Gabarito B. Art. 37, caput: moralidade é dever de honestidade e ética pública. A: é além da lei. C: não há referendo. D: vida privada é protegida. E: moralidade transcende a letra.
20. Gabarito B. Lei complementar exige maioria absoluta; é superior. A: é superior, não inferior. C: hierarquias diferentes. D: pode ser revogada por outra LC. E: não exige referendo.